

0001094-20.2022.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Regina Figueiredo

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, tudo em concurso material. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Inaplicabilidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

2ª Vara

Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

0001094-20.2022.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001094-20.2022.8.26.0581

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA

Vistos.

LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos digitais, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei n.11343/06, e no artigo 244-B da Lei 8069/90, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Isso porque, no dia 17 de julho de 2022, por volta dos 00h20min, na Rua Marcelo Giorgi, nº 1, Jardim Tereza Cristina, mais precisamente no Recinto Mario Covas, nesta cidade e comarca de São Manuel, o acusado trazia consigo, para a entrega e consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado associou-se ao adolescente João Victor de Moraes e Silva - 17 anos (nascimento - 07/03/2005), na forma do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343 de 2006.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado facilitou a corrupção do adolescente João Victor de Moraes e Silva, com ele praticando infração penal.

O réu foi preso em flagrante delito e o expediente policial distribuído ao Foro Plantão da 23ª CJ da comarca de Botucatu para realização da audiência de custódia, oportunidade na qual, após a manifestação das partes, decidiu-se pela conversão da

sua prisão em flagrante em preventiva (p.55/56).

Oferecida a denúncia, seguiu-se a notificação do acusado na p.128 e oferta de defesa preliminar nas p.136/141.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 09 de setembro de 2022, oportunidade na qual houve o indeferimento do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa (p.150/151).

Comunicação do indeferimento da liminar pretendida em sede de habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nas p.168/171 e perante o C.

Superior Tribunal de Justiça nas p.203/207.

Realizada audiência de instrução, por meio virtual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o acusado, ao final, conforme gravação audiovisual juntada na p.228.

Encerrada a instrução criminal, o i. Representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais orais e requereu a parcial procedência da ação penal a fim de condenar o acusado apenas como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei de Drogas, fixando-se a pena em seu mínimo legal, aplicando-se a a causa de redução de pena e a fixação do regime inicial como sendo aberto.

A seu turno, por meio de memoriais escritos apresentados nas p.218/226, a n. Defesa técnica do réu pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, argumentando a fragilidade do conjunto probatório com relação ao crime de tráfico de drogas, sustentando, ainda, a ausência de comprovação de vínculo associativo para caracterização do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, em caso de condenação, salientou a presença das circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade relativa, bem como a presença da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 e que possa eventualmente recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

DECIDO.

Não havendo questões de admissibilidade a analisar e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de p. 05/06, Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida de p. 25/28, Auto de Exibição e Apreensão de p. 29/31, Laudo Pericial de p.85/91 e Laudo Químico-Toxicológico Definitivo de p. 92/94, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, com resultado positivo para cocaína e Cannabis sativa L-maconha.

No tocante à autoria, observo que, em solo policial, o réu Lucas Gabriel dos Santos Pereira da Silva, admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como sua destinação à venda, na companhia do adolescente João Victor, que o auxiliava, guardando as drogas (p.16/17).

Já quando interrogado em juízo, disse que, na data dos fatos, estava na festa do peão quando pediu a um amigo para lhe vender cocaína "fiado" para consumir, o que ele recusou, mas ofereceu dez porções para comercializar, combinando que a cada sete porções vendidas, ganharia outras três. Que encontrou-se com seu primo na festa e ele também estava na posse de drogas, mas somente tomou conhecimento desse fato quando foram abordados pelos policiais, negando que estavam associados para esse fim. Disse que os R\$100,00 apreendidos em seu poder é proveniente de seu trabalho e havia recebido um dia antes. Que não estava acompanhado de advogado quando ouvido na Delegacia de Polícia e que não foi informado de seu direito de permanecer em silêncio e, por sua tia ter passado mal, acabou assumindo a droga para que seu primo não fosse preso. No mais, disse que foi a primeira vez que foi abordado pela polícia.

Por sua vez, Pedro Augusto Ventura Sodário Cruz, policial militar, declarou que, na noite dos fatos, após atender uma ocorrência no recinto Mário Covas, onde ocorria uma festa do peão, retornava para viatura policial, quando visualizou dois indivíduos encostados em um veículo em um local escuro e, ao notar sua presença, ficaram assustados e tentaram deixar o local rapidamente, motivo pelo qual resolveu abordá-los. Que realizou busca pessoal no acusado e localizou uma porção

de maconha em seu bolso e sete pinos e três papelotes de cocaína, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas e uma tesoura, dentro da pochete que estava em sua cintura. Já com o outro indivíduo, tratando-se do adolescente João Victor, também foi localizada uma pochete contendo quinze pinos e quinze papelotes de cocaína. Na ocasião o réu não declarou onde ou com quem adquiriu as drogas, porém admitiu a venda por R\$10,00 cada porção, bem como disse que havia dado uma parte das drogas para o adolescente segurar, com o fim de ajudá-lo, o que ele confirmou. No mais, disse que não conhecia o acusado dos meios policiais e que o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia, na companhia da avó dele em outra viatura. Já a policial militar Maria Betânia da Silva, acrescentou, apenas, que ficou na segurança da equipe, e que foi seu parceiro quem realizou a busca pessoal, localizou as drogas e entrevistou o acusado, não se recordando de maiores detalhes da ocorrência.

Pois bem.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a confissão parcial do acusado, admitindo, apenas, a posse das drogas apreendidas em seu poder e sua destinação ao tráfico, já se mostra suficiente para prolação de um decreto condenatório. Outrossim, sua alegação que se encontrou com seu primo apenas na festa e desconhecia que ele também estava na posse de drogas, bem como que somente confessou a prática do tráfico em solo policial para que ele não fosse preso, demonstra-se nitidamente exculpatória, considerando que, naquela oportunidade, admitiu que seu primo o auxiliava na venda de drogas, entregando-lhe parte delas, fato, inclusive, por ele confirmado quando também foi ouvido e na companhia de sua curadora.

Aliás, conforme se observa das p.06 dos autos, o menor foi liberado pela d. Autoridade Policial naquela mesma ocasião, não havendo, portanto, qualquer razão para que admitisse a prática do tráfico se de fato não estivesse comercializando drogas na companhia de seu primo.

Ademais, ao contrário do que alegou, consta expressamente do seu termo de interrogatório de p.16/17 que foi regularmente cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, em especial de permanecer calado.

A par disso, o policial Pedro declarou de forma coesa, segura e convincente que o acusado foi abordado por apresentar comportamento suspeito, ao notar a presença policial, demonstrando-se assustado e tentando deixar o local em que se encontrava rapidamente, sendo localizado em seu poder dez porções de cocaína e uma de maconha, que ele admitiu se destinavam ao comércio a terceiros, com o auxílio de seu primo e com o qual foram apreendidas outras trinta porções da mesma droga, além de R\$100,00 em dinheiro.

Oportuno consignar que os policiais, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, são merecedores de confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer e, efetivamente, merece, até que se prove o contrário.

A respeito do tema a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017)." (STJ - HC: 530794 SP 2019/0261161-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/08/2020).

Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos dados pelos agentes públicos nestes autos, pois, repito, produzidos de forma segura e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de não se vislumbrar nenhuma animosidade prévia com o réu, de modo a demonstrar que queiram prejudicar pessoa inocente, imputando-lhe a prática de crime inexistente, mormente considerando suas declarações que não o conheciam.

Frise-se, ainda, que o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros em virtude da pronta e

eficiente ação dos agentes público que o prendeu em flagrante antes disso, já que o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 prevê um tipo penal de ação múltipla alternativa, de modo que a realização de apenas uma das condutas nele descritas já é suficiente para a sua configuração, como a praticada pelo acusado de trazer consigo drogas destinadas ao consumo de terceiras pessoas.

A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas. (REsp 1708569)

Por outro lado, relativamente ao delito do artigo 35, caput, da Lei Antidrogas, entendo que o vínculo associativo para o tráfico, de maneira estável e duradoura, como se exige, não restou suficientemente caracterizado nos autos, na medida em que não houve campana ou uma investigação mais duradoura que demonstrasse a união de esforços e a divisão de tarefas entre o acusado e seu primo, sendo certo que a simples reunião esporádica é insuficiente para caracterizar o delito em questão. Na verdade, "não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (in Tóxicos, Vicente Greco Filho, Editora Saraiva, 14ª edição, p. 209/210).

Nesse sentido:

"Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, tudo em concurso material. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Réu portador de maus antecedentes. 3. O delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, reclama uma associação dotada de estabilidade, que não se confunde com o concurso de agentes. Panorama não configurado na hipótese. Absolvição decretada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 4. No caso do crime de tráfico de drogas praticado em concurso com criança e adolescente, tem-se um quadro de concurso aparente de normas, envolvendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e o tipo penal de corrupção de menores, estampado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, mercê do critério da especialidade, a hipótese enseja a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas, com a aludida majorante, afastando-se o delito de corrupção de menores, sob pena de "bis in idem". Absolvição quanto ao crime de corrupção de menores. 5. Sanção que comporta redimensionamento. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 00001916020178260160 SP 0000191-60.2017.8.26.0160, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 30/01/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/02/2020)

Outro não é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS Nº 622795 - RJ (2020/0288252-2)(...) A jurisprudência desta Corte entende ser necessária a demonstração da estabilidade e permanência da associação para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. Tendo o Tribunal de origem deixado de indicar de que modo estaria efetivamente caracterizado o vínculo de estabilidade e permanência do acusado com terceiros, indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico, limitando-se a aduzir, em síntese, que a localidade em questão é área de tráfico de drogas, de alto risco, dominada pelo Comando Vermelho. 3. Ausente os elementos da estabilidade e da permanência do delito de associação, deve ser afastada a condenação pela prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com o redimensionamento da pena e substituição da pena privativa por restritivas. 4. Agravo regimental improvido." (...) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ - HC: 622795 RJ 2020/0288252-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ

03/12/2021)

O fato é que não se desincumbiu o Estado do ônus de comprovar cabalmente nos autos a suposta associação estável do acusado para a prática da traficância, não se conformando o Direito Penal com menor indícios e suposições para corroborar um decreto condenatório, devendo prevalecer a máxima do princípio in dubio pro reo para que seja absolvido.

No que tange ao crime de corrupção de menores, embora o acusado tenha negado o conluio com seu primo, ambos foram abordados no mesmo contexto fático em que também houve a apreensão de drogas idênticas, cada qual na posse de porções de cocaína, fato que o próprio menor acabou admitindo quando ouvido em solo policial na p.27. Assim, uma vez demonstrado de forma clara e segura que a prática do tráfico ilícito de entorpecentes envolvia a participação de adolescente, cuja menoridade se comprova por meio do documento de p.14, devendo-se aplicar, ao caso em tela, o princípio da especialidade, com a aplicação da majorante do artigo 40, inciso VI, da mesma Lei, afastando, por consequência, a incidência do delito de 244-B da Lei n.º 8069/90, em observância ao princípio da especialidade.

Nesse sentido:

"Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização do acusado pelo crime de tráfico de drogas majorado (artigos 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06). 2. Situação de concurso aparente de normas no que toca à atuação conjunta do apelante com o adolescente no crime de tráfico. Em razão do princípio da especialidade e evitando-se o "bis in idem", a hipótese é somente de condenação pelo crime de tráfico com a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-se o apelante da acusação referente ao crime de corrupção de menores. 3. Incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. 4. Sanção redimensionada. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 15003899820188260544 SP 1500389-98.2018.8.26.0544, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 17/12/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021)

Destarte, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal, que confere aos Juiz poderes para, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa.

Nessa toada, a classificação equivocada do delito não vincula o Magistrado que, a seu turno, possui poderes legais para corrigi-la através da emendatio libelli, sem a necessidade de abrir vista à Defesa para se manifestar a respeito, não havendo prejuízo ao acusado, posto que, no curso do processo, teve plenas oportunidades para se defender dos fatos narrados na peça acusatória, independentemente da sua capitulação jurídica.

Nesse sentido:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo postulando a absolvição por falta de provas em relação ao crime de tráfico ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Corrupção de menores. Aplicação do princípio da especialidade. Afastamento da imputação de infração ao artigo 244-B da Lei nº 8069/90 e consideração da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006. Penas básicas reduzidas ao mínimo legal. Aumento de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da majorante. Penas redimensionadas. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 00010445120178260069 SP 0001044-51.2017.8.26.0069, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/06/2019).

Em remate, diante do conjunto probatório coligido nos autos, não resta a menor dúvida da traficância praticada pelo acusado, cuja prática envolvia a participação de adolescente, devendo, portanto, ser condenado como incurso no artigo 33, caput, cc artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Passo a dosar as penas.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/06, notadamente a pouca quantidade de droga apreendida

e a primariedade do acusado, conforme se observa da certidão de p.123/124 e F.A de p.133/135, fixo a pena base no mínimo legal de 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias multa.

Embora presentes as circunstância atenuantes da confissão do acusado, ainda que parcial e da sua menoridade relativa (p.23/24), deixo de considerá-las vez que a pena base foi fixada no seu mínimo legal, não podendo ficar aquém desta, por expressa vedação legal, consoante o disposto na Súmula 231 do C. STJ.

Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei de drogas, aumento a pena aplicada em 1/5(um quinto), considerando que o acusado aliciou seu próprio primo para auxiliá-lo na venda de drogas em local onde ocorria uma festa, notoriamente com grande fluxo de pessoas, conduta que se mostra deletério por se tratar de pessoa ainda em formação, resultando em 6(seis) anos de reclusão e 600(seiscentos) dias multa.

Presente a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois o réu é tecnicamente primário, não ostenta condenações criminais anteriores, além de inexistir nos autos prova de que se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa, aliado a pouca quantidade de entorpecentes apreendidos, consoante os vetores do art. 42 da referida Lei 11.343/06, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da referida lei na fração máxima de 2/3(dois terços), resultando a pena em 2(dois) anos de reclusão e 200(duzentos) dias multa.

Assim sendo, torno as penas definitivas em tal patamar.

À míngua de maiores elementos sobre a situação econômica do réu e diante da sua aparente hipossuficiência, fixo no patamar mínimo o valor do dia-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, 'c', da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

Quanto ao regime prisional inicial, observo que na decisão proferida pelo Plenário da Corte Suprema (STF - HC 118.533/MS - Rel. Min. Carmen Lúcia), entendeu-se que a figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06, não se harmoniza com a qualificação de hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e parágrafo 1º do artigo 33 do mesmo Diploma.

Muito embora possam existir respeitáveis discussões acadêmicas quanto ao mérito da referida decisão, entendo, com a devida ressalva a entendimentos contrários, que não cabe a este Juízo deixar de reconhecer força a referido precedente, igualmente adotado pela 3ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo cadastrado como Tema 600, cancelando, por consequência, a Súmula n. 512, editada em 2014.

Assim sendo, curvo-me ao entendimento jurisprudencial pacificado para reconhecer o afastamento da hediondez da conduta da acusada e, por consequência, fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, à luz do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal.

No que diz respeito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, apesar da recente Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a mesma não se mostra medida suficiente e adequada no caso concreto, haja vista a postura indiferente adotada pelo agente diante dos efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas à saúde pública e ao bem estar social, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal: "Na espécie, a natureza, a quantidade e diversidade da droga apreendida não recomendam a substituição da pena, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Precedentes." (HC 506.963/SP, j. 21/05/2019)

Vale lembrar que os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para que seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que não se verifica na espécie, sendo, portanto, inadmissível.

Deixo de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo, pois o delito em

apreço não gera efetivo prejuízo material mensurável economicamente.

Por fim, considerando o término da instrução criminal, o montante da pena aplicada a ser cumprida no regime inicial aberto, faculto que aguarde eventual julgamento de apelação em liberdade.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para o fim de desclassificar o delito autônomo de corrupção de menores para a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e, assim, CONDENAR, o réu LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos digitais em epígrafe, como incurso no artigo 33, caput, cc artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 aplicando a pena privativa de liberdade de 2(dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além da pena pecuniária de 200(duzentos) dias multa, no valor unitário mínimo legal, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação que lhe foi feita na denúncia como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, facultando-lhe o apelo em liberdade.

Expeça-se, incontinenti, alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, arcará o réu com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's.

No mais, porque não comprovada a origem lícita do numerário apreendido nos autos (p.81), decreto sua perda em favor da União (Lei 11.343/06, artigo 63)

Sem prejuízo, considerando que a prova oral não comprovou que o aparelho celular apreendido nos autos estava sendo efetivamente utilizado na prática do tráfico ou foi adquirido com recursos de origem ilícita, tampouco houve requerimento para elaboração de prova pericial nesse sentido, após o trânsito em julgado o presente decisum (CPP, artigo 118) e, uma vez comprovada documentalmente sua propriedade, fica desde já deferida sua restituição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ-Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial ou termo circunstanciado, o juiz determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, não podendo os autos serem remetidos ao arquivo sem a respectiva comunicação.

P. I.C.

São Manuel, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA